

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 490/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายมนัส หรือสุน เพชรมุณี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายอมรรัตน์ แสงวณิชย์	โจทก์
	นายชัชวาลย์ สุวรรณวาทีน	จำเลย
	นายชัชวาลย์ สุวรรณวาทีน จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายมนัสหรือสุนเพชรมุณีบิดาผู้ตายและนาย
อมรรัตน์แสงวณิชย์ ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต โดยให้เรียก
ว่าโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
291,390,91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522มาตรา
43(4),51,148,157,162 แต่เป็นความผิดอันเป็นกรรมเดียวกัน ให้ลงโทษบทหนัก
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291จำคุกจำเลย 4 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 80)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกา ของจำเลย
ประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นมา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยก
คำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกา ของจำเลย
ประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นมา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยก
คำร้อง

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ